

Modulo 5 – Le frodi informatiche

Unità Didattica 1 – L'esigenza di una nuova incriminazione

Lezione 1 - le manipolazioni di dati, programmi e hardware

Con l'introduzione massiva dell'informatica nei processi aziendali, bancari, amministrativi e persino nei meccanismi del gioco e del commercio, **le tradizionali categorie di reato – come truffa o appropriazione indebita – si sono rivelate inadeguate** a descrivere e punire le nuove forme di illecito digitale.

- ☐ La manipolazione digitale può infatti avvenire **senza contatto fisico, senza inganno interpersonale e senza sottrazione diretta**, ma con la sola alterazione invisibile di una sequenza logica o computazionale.

Per questo nasce l'esigenza di configurare una **nuova incriminazione penale**, incentrata sulla **frode informatica** come interferenza volontaria nei processi di elaborazione automatica dei dati.

Le tre forme di manipolazione

Si distinguono ad oggi **tre principali categorie di manipolazione informatica**:

a) Manipolazione dei dati (☐ input, ☐ output)

b) Manipolazione dei programmi (☐ codice, logica operativa)

c) Manipolazione dell'hardware o delle interfacce fisiche (☐ consolle, ☐ tasti macchina)

Qualunque sia il momento in cui si interviene nel flusso di elaborazione (prima, durante o dopo), **il risultato sarà sempre lo stesso**:

- ☐ **un output falso**, ovvero un risultato finale che **non corrisponde alla realtà né alla volontà del sistema lecito**.

Manipolazione di input: inserire dati falsi, veri modificati o “rubati”

□ **Caso 1: Input fittizio a scopo di profitto**

Un dipendente inserisce manualmente il nome della sorella tra i nominativi dei dipendenti da stipendiare.

- L'input è completamente **falso**, e genera una **finta retribuzione** che il sistema paga come se fosse autentica.
 - Non c'è truffa diretta a persona, ma **sfruttamento del funzionamento automatizzato** del sistema.
-

□ **Caso 2: Input manipolato a partire da dati veri**

Un funzionario bancario aumenta gli importi di bonifici per poi stornare l'eccesso su un proprio conto.

- Qui il dato è **parzialmente vero**: l'operazione è reale, ma è **gonfiata**.
 - È un chiaro esempio di **falsificazione operativa a mezzo informatico**, in cui l'apparenza di regolarità maschera una frode calcolata.
-

□ **Caso 3: Input lecito nei mezzi, illecito nei diritti**

Una persona preleva denaro da un bancomat usando carta e PIN altrui.

- I dati sono **formalmente corretti**, ma **sottratti senza diritto**.
 - È il tipico caso di *abuso d'identità digitale*, che può essere aggravato se avviene con strumenti informatici sofisticati (skimmer, phishing...).
-

Manipolazione di programma: intervenire nel codice per alterare l'elaborazione

□ **Caso 4: Programma “truccato” in fase di sviluppo**

Un programmatore incaricato di scrivere il software per il calcolo degli interessi introduce una funzione che arrotonda sempre per difetto e incamera la differenza sul proprio conto.

- Qui non si manipola il dato, ma la **logica computazionale stessa**.
- Si parla di **programma contrario al sistema**: il codice esegue operazioni perfettamente “corrette” dal punto di vista sintattico, ma **etologicamente fraudolente**.

□ **Caso 5: Manipolazione della consolle (hardware con logica)**

Un ex dipendente utilizza un tasto nascosto sul registratore per ottenere illecitamente uno sconto del 70%.

□ La manipolazione avviene **sul dispositivo fisico**, ma sfrutta **funzionalità software preprogrammate**.

□ È un esempio di reato “ibrido”, dove l’hardware viene usato **come interfaccia per accedere a funzioni nascoste o privilegiate del sistema**.

Manipolazione di output: alterare i risultati finali

□ **Caso 6: Output alterato per ridurre le vincite**

I gestori di un sistema di scommesse manipolano i risultati finali delle gare, introducendo vincitori fittizi per ridurre la somma effettivamente pagata ai giocatori reali.

□ Il dato iniziale è corretto, ma viene **manomesso in fase di estrazione/calcolo finale**.

□ È l’opposto della falsificazione di input: non si falsificano i dati *in ingresso*, ma si **riscrive la “verità finale”** per trarne vantaggio economico.

Conclusione: la natura unitaria dell’output falso

La lezione si chiude con un principio unificante:

Indipendentemente dal punto in cui si interviene nel ciclo computazionale (input, programma, output, interfaccia), l’obiettivo della frode informatica è sempre lo stesso:

□ **produrre un output falso, apparentemente lecito, ma intrinsecamente fraudolento.**

Questo tipo di condotta rappresenta una nuova forma di criminalità, diversa dalla truffa tradizionale perché:

- Non implica necessariamente contatto umano;
- Può essere commessa senza violazione fisica;
- Può passare inosservata per molto tempo, perché si mimetizza nei processi automatizzati.

Unità Didattica 1 – L'esigenza di una nuova incriminazione

Lezione 2 - La rilevanza penale prima della legge 547/1993: truffa, furto e l'esigenza di una nuova incriminazione

La truffa nel Codice Penale: struttura e limiti

□ Art. 640 c.p. – Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Il reato di **truffa** è una fattispecie tradizionale, che si fonda su **tre pilastri sequenziali**:

1. **Condotta fraudolenta** → “artifici o raggiri”
2. **Errore della vittima** → elemento intermedio
3. **Atto di disposizione patrimoniale** → la vittima agisce
4. **Ingiusto profitto con altrui danno** → evento finale

□ Tutto si regge sull'**induzione in errore di una persona fisica**, che poi compie un'azione (es. bonifico, pagamento, cessione) **inconsapevolmente pregiudizievole**.

Il problema dell'“assenza umana” nei reati informatici

Nei reati informatici classici – come quelli analizzati nella Lezione 1 (manipolazione di input/output) – **spesso non c'è una vittima umana ingannata in tempo reale**. L'azione si compie **interagendo con un sistema automatizzato**, che non ha volontà né capacità di percezione.

✗ Questo fa crollare il presupposto fondamentale della truffa: **non si può “indurre in errore” un algoritmo o un elaboratore elettronico**.

□ Per ovviare a questo, i giudici negli anni '80 cercarono di forzare il concetto di truffa, inserendo l'**esistenza di controlli umani successivi** come passaggio intermedio per legittimare la qualificazione penale.

Giurisprudenza pre-1993: tre sentenze chiave

□ **Tribunale di Roma, 20 giugno 1985**

L'immissione di dati falsi nel sistema INPS configura truffa **solo perché tali dati erano oggetto di verifica da parte di funzionari.**

□ ➤ L'errore (e quindi la truffa) si concretizza **nell'essere umano che si fida del risultato del computer manipolato.**

□ **Tribunale di Roma, 14 dicembre 1985**

Un dipendente bancario altera la natura dei versamenti (contanti invece che assegni) per ottenere riconoscimenti di valuta liquida e coprire operazioni rischiose.

□ ➤ Anche qui l'artificio è indirizzato a **ingannare gli organi di controllo umani**, e da lì deriva il riconoscimento della truffa aggravata.

□ **Cassazione, 7 dicembre 1989**

Il prelievo da sportelli Bancomat con carta contraffatta **non è truffa**, ma **furto con mezzi fraudolenti.**

□ ➤ L'autore **non induce in errore nessuno**, ma **aggira le barriere di custodia automatica.**

Si tratta di un **approccio "meccanico" alla sottrazione**, assimilabile alla forzatura di un lucchetto digitale.

Conclusione: perché serviva un nuovo reato?

Dall'analisi della giurisprudenza emerge un dato chiaro:

- Il reato di **truffa** non è sufficiente a coprire le **frodi che avvengono esclusivamente tra macchina e manipolatore**, senza il passaggio obbligato per la coscienza umana.
- Il reato di **furto**, seppur applicabile in certi casi (es. Bancomat), **non è adeguato quando il "bene sottratto" è frutto di una manipolazione logico-informazionale** più che di una sottrazione fisica.

□ Da qui l'esigenza, soddisfatta solo nel 1993 con la legge 547, di **introdurre una figura autonoma di frode informatica**, svincolata dall'induzione in errore umana, e costruita sulla logica dell'**interferenza informatica finalizzata al profitto.**

Unità Didattica 2 - Le nuove figure di Reato

Lezione 1 - Il reato di frode informatica: analisi dell'art. 640-ter c.p.

Con la **legge 23 dicembre 1993, n. 547**, il legislatore italiano introduce l'**art. 640-ter** nel codice penale, inaugurando una nuova stagione del diritto penale dell'informatica.

□ **Testo dell'art. 640-ter c.p.**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

È una norma **costruita su misura** per i reati che non potevano essere qualificati né come **truffa tradizionale** (manca la vittima ingannata) né come **furto** (manca la sottrazione fisica).

Lo schema logico del reato

La fattispecie prevede **due modalità alternative di condotta**:

1. **Alterazione del funzionamento** di un sistema informatico/telematico
2. **Intervento senza diritto** su dati, informazioni e programmi

► Il fine è sempre lo stesso: **procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno**.

Differenza rispetto alla truffa (art. 640 c.p.)

Truffa (640 c.p.)	Frode informatica (640-ter c.p.)
Artifici o raggiri contro una persona	Alterazione o intervento contro un sistema o dati
Induzione in errore della vittima umana	Nessuna vittima umana necessaria
Atto di disposizione patrimoniale consapevole	Output alterato da sistema automatizzato
Profitto con danno	Profitto con danno

- Nella truffa, l'errore è **psicologico**.
- Nella frode informatica, è **logico-processuale**.

Il “requisito tacito”: l'evento intermedio

La norma **non menziona esplicitamente un “evento intermedio”**, ma la dottrina e la giurisprudenza ne **riconoscono la necessità implicita**: occorre che la condotta fraudolenta **abbia causato un risultato irregolare** nel processo informatico.

□ È l'equivalente tecnico dell'“induzione in errore” nella truffa, ma qui il soggetto ingannato è **il sistema automatizzato**, che **produce un output viziato**.

□ **Esempio comparativo:**

- L'art. 263a del codice penale tedesco punisce **chi danneggia il patrimonio altrui influenzando il risultato di un procedimento di elaborazione di dati**, ad es. con dati falsi, incompleti o mediante uso non autorizzato.

Definizioni chiave

- **Sistema informatico**
 - Qualunque sistema per il trattamento automatizzato dei dati. Include anche **carte a microprocessore, bancomat, registratori intelligenti**.
 - **Sistema telematico**
 - Sistema informatico connesso a una **rete di trasmissione dati** (es. home banking, cloud, internet banking, piattaforme IoT).
 - **Dati**
 - Informazioni comprensibili per l'elaboratore (bit, codici, input digitali).
 - **Informazioni**
 - Contenuto testuale o numerico comprensibile **all'uomo**.
 - **Programmi**
 - Insiemi di istruzioni che regolano il comportamento dell'elaboratore.
-

Le modalità di condotta

a) Alterazione del funzionamento

- **Manipolazione di hardware** (es. componenti fisici modificati)
- **Manipolazione del programma** (es. codice alterato)

b) Intervento senza diritto

- **Manipolazione di input** (inserimento di dati fraudolenti)
- **Manipolazione di output** (falsificazione dei risultati)
- **Manipolazione del software** (funzioni occulte, bug inseriti volontariamente)

☐ In tutti i casi, l'autore non ha diritto di intervenire su ciò che modifica.

Dati nuovi e dati altrui: interpretazioni critiche

a) Inserimento di dati “nuovi”

Es. aggiunta in memoria di dati falsi

☐ Anche se non si modifica un dato esistente, si **interviene senza diritto su dati “contenuti o pertinenti” al sistema**. La giurisprudenza **include questi casi** nella nozione di intervento illecito.

b) Inserimento di dati “altrui”

Es. uso di un PIN legittimo non proprio (es. accesso abusivo a un conto online)

☐ Qui si **agisce su dati altrui**, causando una **modifica indiretta dello stato informativo del sistema**.

Aggravante: abuso della qualità di operatore di sistema

“La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1549 ... se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.”

☐ Non basta essere un utente generico: deve trattarsi di una figura **tecnicamente competente e con accesso privilegiato** (es. sistemista, amministratore, tecnico software).

► Sentenza T. Brindisi, 25.2.1999: anche il semplice **dipendente che abbia competenze elevate e accesso diretto al sistema** può essere soggetto all'aggravante.

Conclusione

La frode informatica, ex art. 640-ter, rappresenta **un modello penalistico nuovo e autonomo**, costruito **sulla manipolazione logico-informativa**, non sul rapporto umano. La sua struttura:

- Non richiede inganno psicologico
- Non ha bisogno di “vittima consapevole”
- Si basa sull’interferenza tecnica non autorizzata

□ In ambito forense e cybersec, è la norma di riferimento ogni volta che si **falsifica un output attraverso un sistema automatizzato, si accede abusivamente ai dati, o si sfrutta un programma alterato per trarne vantaggio.**

Unità Didattica 2 - Le nuove figure di Reato

Lezione 2 - La casistica giurisprudenziale del reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Premessa metodologica: il diritto penale informatico si definisce nei casi

Mentre la **dottrina** del diritto penale si occupa di concettualizzare e astrarre, la **giurisprudenza** rappresenta la vera palestra in cui il diritto si **calibra alla realtà tecnica e sociale**.

Nel caso della frode informatica, l'art. 640-ter c.p. è stato **applicato e precisato** proprio grazie a **una lunga sequenza di casi giudiziari** – molti dei quali illustrati in questa lezione.

✗ **Caso non configurabile – T. Torino, 4 dicembre 1997**

- ☐ La duplicazione delle procedure informatiche, in sé, **non configura reato**, se manca l'**intenzione di alterare il funzionamento** del sistema o arrecare danno.
 - ☐ **Punto chiave:** la frode informatica **richiede un'effettiva interferenza disfunzionale**, non basta la **replica tecnica** o la copia passiva di componenti software.
-

☐ **Caso Telecom – T. Lecce, 12 marzo 1999**

Un soggetto, sfruttando il centralino Telecom, **digitava rapidamente combinazioni di numeri** per ottenere **collegamenti internazionali** non autorizzati, **eludendo i blocchi di sistema**.

Ragionamento giuridico:

- **Condotta:** alterazione del funzionamento (elusione blocco chiamate estere)
 - **Evento intermedio:** traffico telefonico non previsto
 - **Profitto:** guadagno illecito da parte dei gestori delle linee estere, **con danno per Telecom**
-
- ☐ La sentenza stabilisce che non si tratta di *accesso abusivo* ex art. 615-ter, ma di **frode informatica**: l'autore **interviene senza diritto** sul sistema **per aggirarne la logica interna**.

□ **Caso del cellulare clonato – P. Genova, 27 settembre 1999**

Un telefono cellulare viene **clonato** a partire dal numero di un altro utente, causando:

- **Alterazione del sistema di telefonia mobile**
- **Danno all'utente legittimo**
- **Danno all'operatore di rete**

□ Anche qui, l'intervento **non si configura come accesso abusivo**, ma come **frode informatica realizzata tramite alterazione dell'identità digitale del terminale**.

□ Rilevanza anche dell'art. 615-quater: cessione o acquisizione abusiva di codici di accesso.

□ **Caso Banca Telematica Intesa "121" – Cass., 24 novembre 2003**

Un soggetto **usa la password di un'altra persona** per **effettuare bonifici online** a favore del proprio conto.

Configurazione:

- **Accesso abusivo + manipolazione di dati**
- **Alterazione dei saldi e dei flussi bancari**
- **Profitto di 30.000 € a danno del titolare del conto**

□ È il caso classico di **intervento senza diritto su dati bancari contenuti nel sistema**, con un **risultato patrimoniale indebito**.

□ **Caso carte contraffatte nei negozi – Cass., 19 dicembre 2003**

Il titolare di un negozio consente, **in accordo con i clienti**, l'uso di carte di pagamento **palesamente false**.

Il sistema dei POS elabora la transazione come se fosse legittima, ma l'autenticità della carta è **deliberatamente falsificata**.

□ Il reato si configura come:

- **Intervento abusivo su sistema di pagamento elettronico**
- **Transazioni fraudolente**
- **Profitto illecito ai danni delle società di gestione delle carte**

□ **Caso del dialer-truffa – T. La Spezia, 23 settembre 2004**

Un soggetto **installa un dialer** (programma malevolo) sul computer della vittima. Il dialer **interrompe la connessione normale** e attiva **collegamenti telefonici a pagamento**, ignoti all'utente.

□ Reato pienamente configurato:

- **Intervento senza diritto su programma**
- **Manipolazione del processo di connessione**
- **Danno economico automatico alla vittima**

□ Questo caso dimostra come anche l'**uso di malware o virus** che manipolano output **possa rientrare nella frode informatica**, se si verifica un **profitto con danno**.

Schema finale: gli elementi comuni

Questi casi, pur molto diversi tra loro, **convergono** su una struttura comune:

Condotta	Evento intermedio	Evento finale	📄
Alterazione di sistema o dati senza diritto	Esecuzione di operazione "viziata" dal sistema	Profitto ingiusto e danno altrui	
Accesso fraudolento, uso di carte clonate	Bonifico, chiamata, transazione, connessione	Perdita economica per banca, Telecom, utenti	

Conclusione: la frode informatica è un reato dai mille volti

Attraverso l'analisi giurisprudenziale, emerge in modo lampante che l'art. 640-ter c.p. è:

- **Elastico**, perché si adatta a moltissimi contesti (dalle banche al commercio, dalla telefonia ai virus).
- **Tecnologico**, perché la condotta tipica è una **manipolazione logico-digitale**.
- **Economico-patrimoniale**, perché il reato **si consuma solo se produce un vantaggio indebito e un danno reale**.

□ Non è un reato “di intenzione” o “di attacco”, ma **di alterazione strumentale del comportamento informatico finalizzata al profitto**.

Unità Didattica 2 - Le nuove figure di Reato

Lezione 3 - L'abuso di una carta di pagamento elettronica: art. 12 legge 197/1991

Nel 1991, prima ancora dell'introduzione dell'art. 640-ter c.p., il legislatore approva la **Legge n. 197/1991**, che all'articolo 12 prevede una disciplina penale **specificata per l'abuso delle carte di pagamento**, distinta sia dalla **frode informatica** che dalla **falsità documentale**.

☐ Perché una norma speciale?

Perché la **carta di pagamento elettronica** (carta di credito, bancomat, prepagata...) è un **oggetto ibrido**, a metà tra documento, chiave d'accesso e strumento transattivo. Non bastavano le fattispecie tradizionali.

Il testo dell'art. 12 L. 197/1991

Comma 1

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309,87 a 1549,37 euro.”

Comma 2

Punisce allo stesso modo:

- Chi **falsifica o altera** carte di pagamento;
- Chi **possiede, cede o acquisisce** carte false o di provenienza illecita;
- Chi **detiene ordini di pagamento prodotti con tali carte**.

☐ È una norma molto ampia, che **copre tutto il ciclo di vita criminale** della carta: **dall'uso abusivo alla falsificazione, dalla detenzione alla cessione**.

Chi può commettere il reato?

a) Terzi non titolari

- Usano la carta di un altro;
- Usano carte false o rubate.

b) Il titolare stesso, ma senza legittimazione formale:

- Usa la carta **revocata** (Cass. 12.11.1996; 11.11.2003);
- Usa la carta **scaduta** (Cass. 28.11.1997).

□ Anche chi “era titolare” **ma non lo è più** può commettere il reato, perché **difetta del titolo attuale per utilizzarla**.

Tipologie di carte coinvolte

- **Carte di credito:**
 - Circuiti **bilaterali** (cliente-emittente-negoziante) e **trilaterali** (con gestore circuito).
- **Carte di debito:**
 - Bancomat, carte prepagate nominative, carte per prelievi.
- **Carte-assegni:**
 - Interpretazioni discordanti:
 - ✓ Sì, Cass. 27 gennaio 1992
 - ✗ No, Cass. 13 aprile 2000

Le condotte incriminate

Condotta	Rilevanza penale
Indebito utilizzo	Reato base (comma 1)
Falsificazione o alterazione	Reato autonomo, assimilabile alla falsità in scrittura privata
Possesso di carte false o illecite	Reato autonomo (anticipazione della tutela)
Cessione o acquisizione di carte illecite	Ipotesi speciale di ricettazione

La nozione giurisprudenziale di “utilizzo”

La giurisprudenza **ha ampliato molto** il concetto di “utilizzo”:

- Non è necessario che la carta abbia funzionato!
Basta **mettere in moto la rete di autorizzazione** per configurare il reato.

□ T. Torino, 11 maggio 1994

Anche il semplice **tentativo di passare una carta falsificata nel POS** è uso illecito, anche se la transazione viene bloccata.

□ Cass. 16 dicembre 1997

La **consegna di una Viacard al casello** da parte di persona non titolare è già **consumo del reato**, anche se il pedaggio non viene addebitato.

□ Cass. 24 aprile 1996

Anche il **tentativo di usare un Bancomat rubato**, pur fallito, **integra reato** (discussione aperta su tentativo vs. reato impossibile).

“Utilizzo” senza possesso materiale

□ Cass. 2 ottobre 2002

Commette il reato **anche chi non ha la carta fisica**, ma usa i **dati rubati** (es. **numero, scadenza, CVV**) per fare acquisti online.

- È una configurazione perfettamente coerente con l’evoluzione digitale del pagamento: l’“utilizzo” avviene anche **nella sfera puramente virtuale**.
-

Distinzione dalla frode informatica

□ Cass. 23 settembre 2003

Ricaricare il proprio telefono con **codici rubati da schede contraffatte** rientra **nell’art. 12 L. 197/1991**, non nell’art. 640-ter c.p.

- Perché?

Perché **il fulcro è l’uso indebito dello strumento di pagamento**, non l’alterazione sistemica del processo informatico.

Conclusioni: un reato “speciale” per un oggetto speciale

□ In sintesi:

- L'abuso di carte di pagamento elettroniche è punito **con una norma specifica** (art. 12 L. 197/1991), che si **affianca** alla frode informatica ma **non si sovrappone** ad essa.
- La giurisprudenza ha **interpretato estensivamente** cosa si intende per “utilizzo”, **incluso tentativi e attivazioni della rete di pagamento**.
- Il reato sussiste **anche in assenza di danno economico concreto**, perché **l'attivazione del meccanismo autorizzativo è già sufficiente**.